

新北市政府環境保護局 收文
收文日期：中華民國 114 年 6 月 6 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	黃彥騰	A556789012	民國 58 年 11 月 4 日
訴願人	住址		聯絡電話
	新北市蘆洲區懋祥街 62 巷 14 號		0933-221-005
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	住址		聯絡電話
原處分機關	新北市政府環境保護局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及字號	中華民國 114 年 5 月 9 日新北環稽字第 21-114-050123 號		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、環保局在 114 年 5 月 9 日開了新北環稽字第 21-114-050123 號裁處書，說尚歲帷幕牆有限公司在 114 年 4 月 22 日在新北市三重區需澤街 188 號廠內做鋁料研磨，產生明顯的粒狀污染物散布於空氣，違反空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款規定，依同法第 67 條第 1 項規定，罰公司新臺幣 10 萬元。 二、我是尚歲帷幕牆有限公司的股東，出資額占該公司資本總額三分之一。這張裁處書 114 年 5 月 13 日送到公司營業所，我當天就知道內容了。 三、這筆罰鍰要從公司的錢出，我的出資額價值跟以後能分到的盈餘都會少掉，所以我提起訴願。			
理 由			
一、罰單雖然是開給公司，但錢等於是從我的出資裡出的：			

我知道裁處書上寫的受處分人是尚歲帷幕牆有限公司，不是我。可是我是股東，出資額占公司資本總額三分之一，公司拿去繳罰鍰的錢就是股東的錢，我以後能分到的盈餘也會跟著變少。這個損失對我是實實在在的。而且我不只出錢，公司要怎麼經營我也有參與決定，這件事傳到同業那裡，對我的名聲一樣有影響。所以我認為我可以就這件事提訴願。

二、那天廠裡根本沒有產生明顯的粉塵散到空氣中：

114 年 4 月 22 日那天廠裡只是在做鋁料裁切後的清掃，作業區有放移動式集塵設備，也一邊灑水壓粉塵，並沒有粉塵散到空氣或別人的東西上。空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款寫的是要「致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」才算，稽查人員只拍了現場照片就認定我們違規，並沒有拿出粉塵真的散出去的採證資料。

三、請求撤銷原處分。

附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府環境保護局中華民國 114 年 5 月 9 日新北環稽字第 21-114-050123 號裁處書	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	尚歲帷幕牆有限公司變更登記表	1 份	影本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 5 月 13 日			

此 致

新北市政府環境保護局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：黃彥騰

【簽章】

中華民國 114 年 6 月 5 日